Allgemeine Geschäftsbedingungen

Simo Facility · Osama Zein · Klufterstraße 93 · 53175 Bonn. Stand: 10. Oktober 2026

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge über Dienstleistungen (u. a. Gebäudereinigung, Hausmeisterservice, Entrümpelung, Umzüge, Möbel- und Küchenmontage, Bodenverlegung, Gartenpflege, Winterdienst) zwischen Osama Zein, handelnd unter SIMO, Klufterstraße 93, 53175 Bonn („SIMO“, „wir“) und dem Auftraggeber („Kunde“).

(2) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die den Auftrag zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB). Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Auftrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

(3) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zu.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Darstellung unserer Leistungen auf unserer Website, in Anzeigen (z. B. auf kleinanzeigen.de, nebenan.de) oder in sonstigen Medien stellt kein bindendes Angebot dar, sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, ein Angebot anzufragen.

(2) Der Kunde kann über Telefon, WhatsApp, E-Mail, das Kontaktformular unserer Website oder Nachrichten auf Kleinanzeigen-Plattformen mit uns in Kontakt treten und um ein Angebot bitten.

(3) Nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort oder anhand übermittelter Fotos erstellen wir dem Kunden ein individuelles Angebot mit Festpreis. Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde dieses Angebot annimmt (z. B. durch die Erklärung „Angebot angenommen“ per E-Mail oder WhatsApp oder mündlich mit anschließender Bestätigung in Textform).

(4) Bei kurzfristig telefonisch oder per WhatsApp vereinbarten Kleinaufträgen kann der Vertrag auch durch übereinstimmende mündliche oder textliche Erklärung zustande kommen. Wir bestätigen den Vertrag in diesem Fall in Textform.

(5) Ist der Kunde Verbraucher, erhält er diese AGB, die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular, bevor er das Angebot annimmt, in der Regel mit dem Angebot in Textform (z. B. als PDF per E-Mail). Wird das Angebot bei einer Besichtigung vor Ort angenommen, erhält er die Unterlagen dort auf Papier oder, wenn er zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger. Nach Vertragsschluss erhält er zusätzlich eine Bestätigung des Vertrags.

§ 3 Leistungsumfang, Festpreis, Leistungsgrenzen

(1) Der Umfang der geschuldeten Leistung ergibt sich aus dem jeweiligen individuellen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.

(2) Der Festpreis beruht auf den Gegebenheiten, die bei der Besichtigung oder anhand der übermittelten Informationen (z. B. Fotos, Flächenangaben) erkennbar waren; der angebotene Umfang ergibt sich aus dem Angebot (z. B. Räume, Fläche, geschätzte Menge). Stellen sich bei der Ausführung wesentliche, vorher nicht erkennbare Abweichungen heraus (z. B. ein deutlich höherer Füllgrad bei Entrümpelungen oder nicht angegebene Zugangserschwernisse), informieren wir den Kunden unverzüglich. Wir stimmen das weitere Vorgehen und eine etwaige Preisanpassung mit ihm ab, bevor wir fortfahren. Ohne seine Zustimmung erhöht sich der Preis nicht. Kommt keine Einigung zustande, erbringen wir die Leistung im angebotenen Umfang; darüber hinausgehende Leistungen schulden wir dann nicht.

(3) Bodenarbeiten umfassen ausschließlich das schwimmende Verlegen von Laminat und vergleichbaren Klick-Fertigböden einschließlich Vorbereitung des Untergrunds (z. B. Trittschalldämmung, Entfernen des Altbelags). Das Verkleben, Schleifen oder Versiegeln von Parkett führen wir nicht aus.

(4) Arbeiten, die einem zulassungspflichtigen Handwerk nach Anlage A der Handwerksordnung vorbehalten sind, führen wir nicht aus. Dazu gehören insbesondere Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen. Bei der Küchenmontage montieren wir Korpusse, Fronten und Möbel. Den Elektro- und Wasseranschluss übernimmt ein Fachbetrieb. Auf Wunsch nennen wir einen solchen Betrieb; der Kunde beauftragt ihn selbst.

§ 4 Preise und Zahlung

(1) Alle genannten Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet (Kleinunternehmerregelung); eine Umsatzsteuer wird deshalb in Angeboten und Rechnungen nicht ausgewiesen.

(2) Die Rechnung ist, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig.

(3) Der Kunde zahlt per Überweisung; weitere Zahlungswege teilen wir bei der Auftragsbestätigung mit.

(4) Mieten wir für einen Auftrag ein Fahrzeug an oder buchen wir zusätzliche Helfer fest, können wir im Angebot eine Anzahlung von bis zu 20 % des Festpreises vereinbaren. Höhe und Fälligkeit stehen im Angebot. Die Anzahlung wird vollständig auf die Rechnung angerechnet. Sagt der Kunde mindestens 48 Stunden vor dem Termin ab, erstatten wir sie vollständig; bei einer späteren Absage verrechnen wir sie mit dem Betrag nach § 6 und erstatten einen Überschuss. Der übrige Preis wird erst nach Ausführung fällig. Das gesetzliche Widerrufsrecht (§ 10) bleibt unberührt.

§ 5 Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Der Kunde stellt sicher, dass die zu bearbeitenden Räume, Flächen oder Gegenstände zum vereinbarten Termin zugänglich sind.

(2) Der Kunde informiert uns rechtzeitig über besondere Umstände (z. B. Allergien gegen Reinigungsmittel, empfindliche Oberflächen, gefährliche Stoffe), die für die Ausführung relevant sein können.

(3) Bei Entrümpelungen benennt der Kunde vor Beginn eindeutig, welche Gegenstände verbleiben sollen, welche wir zur Sperrmüllabholung bereitstellen und welche wir im Rahmen einer Wertanrechnung (§ 7 Abs. 3) übernehmen dürfen.

§ 6 Termine, Absage, Wartezeit und Nichtantreffen

(1) Vereinbarte Termine sind für beide Seiten verbindlich. Für den Termin planen wir Personal und gegebenenfalls ein Fahrzeug fest für den Kunden ein. Der Kunde oder eine von ihm benannte Person ist zum Termin vor Ort erreichbar und ermöglicht uns den Zugang (§ 5 Abs. 1). Ist das ausnahmsweise nicht möglich, teilt der Kunde uns dies so früh wie möglich mit, damit wir den Termin verlegen können.

(2) Der Kunde kann einen Termin bis 48 Stunden vor Beginn kostenlos absagen oder verschieben. Eine kurze Nachricht in Textform (z. B. E-Mail, WhatsApp, Kleinanzeigen-Nachricht) genügt.

(3) Sagt der Kunde später ab oder kündigt er den Vertrag später, können wir statt der vereinbarten Vergütung pauschal verlangen: a) bei Absage weniger als 48, aber mindestens 24 Stunden vor Beginn: 25 % des vereinbarten Festpreises, b) bei Absage weniger als 24 Stunden vor Beginn: 40 % des vereinbarten Festpreises, jeweils mindestens den im Angebot ausgewiesenen Betrag für „Anfahrt und Bereitstellung“. Bei Umzügen, bei denen wir das Umzugsgut mit unserem Fahrzeug befördern, beträgt die Pauschale bei einer Absage weniger als 48 Stunden vor Beginn ein Drittel des vereinbarten Preises für die Beförderung (§ 415 Abs. 2 Nr. 2 HGB).

(4) Können wir zum vereinbarten Termin nicht beginnen, weil der Zugang fehlt oder der Kunde bzw. die benannte Person nicht vor Ort ist, warten wir bis zu 15 Minuten ohne Berechnung. Danach berechnen wir für jede angefangene Viertelstunde und jede eingesetzte Person 10 €, solange wir warten.

(5) Ist nach 30 Minuten Wartezeit weiterhin niemand vor Ort oder der Zugang nicht möglich und haben wir den Kunden in dieser Zeit mindestens zweimal über die vereinbarten Kontaktwege zu erreichen versucht, können wir den Termin abbrechen. Für den abgebrochenen Termin gilt Absatz 3 Buchstabe b; die Wartezeit nach Absatz 4 ist darin enthalten. Wir bieten dem Kunden einen neuen Termin an. Kommt auch dieser aus Gründen nicht zustande, die beim Kunden liegen, können wir den Vertrag nach § 643 BGB kündigen.

(6) Dem Kunden bleibt in allen Fällen der Absätze 3 bis 5 der Nachweis vorbehalten, dass uns kein oder ein wesentlich geringerer Schaden bzw. Aufwand entstanden ist, als die Pauschale ausweist. Uns bleibt vorbehalten, statt der Pauschale die gesetzliche Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen (§ 648 BGB, § 615 BGB, § 415 Abs. 2 Nr. 1 HGB) oder eine Entschädigung nach § 642 BGB konkret zu berechnen.

(7) Sagen wir einen Termin ab oder erscheinen wir nicht, entstehen dem Kunden keine Kosten; eine bereits gezahlte Anzahlung erstatten wir auf Wunsch sofort. Seine gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.

(8) Ist der Kunde Verbraucher und steht ihm ein Widerrufsrecht zu (§ 10), bleibt dieses Recht unberührt. Widerruft er fristgerecht, schuldet er keine Beträge nach den Absätzen 3 bis 5, sondern nur Wertersatz nach § 357a Abs. 2 BGB, wenn er verlangt hat, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen.

(9) Stellt sich bei der Ausführung eine wesentliche Abweichung nach § 3 Abs. 2 heraus, lehnt der Kunde die angebotene Anpassung ab und kündigt er den Vertrag, statt die Leistung im angebotenen Umfang ausführen zu lassen, können wir statt der vereinbarten Vergütung pauschal den im Angebot ausgewiesenen Betrag für „Anfahrt und Bereitstellung“ verlangen, höchstens jedoch 25 % des vereinbarten Festpreises. Gleiches gilt, wenn die Leistung im angebotenen Umfang aus Gründen nicht ausführbar ist, die der Kunde zu vertreten hat (z. B. falsche Angaben zu Zugang oder Zustand). Absatz 6 und Absatz 8 gelten entsprechend.

§ 7 Entrümpelung: Räumung, Bereitstellung, Wertanrechnung

(1) Der Kunde lässt uns nur Gegenstände räumen, bereitstellen oder im Rahmen einer Wertanrechnung übernehmen, über die er verfügen darf (z. B. als Eigentümer, Erbe oder Bevollmächtigter). Gehören Gegenstände Dritten oder ist die Verfügungsbefugnis unklar (z. B. bei Nachlass, Mietwohnung oder Miteigentum), weist er uns vor Beginn darauf hin.

(2) Gegenstände, die wir zur Sperrmüllabholung bereitstellen, bleiben Eigentum des Kunden, bis der Entsorger sie abholt. Gegenstände, die der Kunde uns im Rahmen einer Wertanrechnung (Absatz 3) ausdrücklich überlässt, gehen mit der Übergabe in unser Eigentum über.

(3) Sofern vor Ort besprochen, können wir den Wert verwertbarer Gegenstände auf den vereinbarten Preis anrechnen („Wertanrechnung“). Eine solche Anrechnung erfolgt nur nach ausdrücklicher Absprache und wird im Angebot bzw. auf der Rechnung ausgewiesen.

(4) Gefährliche Abfälle, z. B. Farben, Lacke, Lösungsmittel, Chemikalien, Altöl und asbesthaltige Materialien, räumen wir nicht und stellen sie nicht bereit. Der Kunde entsorgt sie selbst oder beauftragt einen dafür zugelassenen Fachbetrieb.

(5) Abfälle befördern oder entsorgen wir nicht; Abtransport und Entsorgung sind nicht Teil unserer Leistung. Den Termin zur Sperrmüllabholung vereinbart der Kunde selbst mit dem zuständigen Entsorgungsträger (in Bonn: bonnorange AöR); auf Wunsch helfen wir ihm dabei. Wir stellen die Gegenstände nach den Vorgaben der dort geltenden Abfallsatzung an dem Grundstück zur Abholung bereit, auf dem sie angefallen sind. Gegenstände, die der Entsorgungsträger nicht als Sperrmüll abholt (z. B. Bau- und Renovierungsabfälle) oder die über die zulässige Abholmenge hinausgehen, benennen wir dem Kunden vorab; für sie gilt Absatz 6.

(6) Größere Mengen und Abfälle, die nicht als Sperrmüll abgeholt werden, laden wir auf Wunsch in einen Container eines zugelassenen Entsorgungsbetriebs. Den Container bestellt der Kunde in eigenem Namen und auf eigene Rechnung; Vertragspartner des Entsorgungsbetriebs ist allein der Kunde. Auf Wunsch nennen wir ihm einen solchen Betrieb. Eine etwa erforderliche Erlaubnis für einen Stellplatz im öffentlichen Straßenraum beantragt der Kunde oder der Entsorgungsbetrieb.

(7) Wir stellen die Gegenstände so bereit, dass niemand gefährdet, behindert oder belästigt wird. Für Schäden aus unserer Bereitstellung haften wir nach § 9. Soweit wir es nicht zu vertreten haben, sind wir nicht verantwortlich für Veränderungen, die Dritte nach der Bereitstellung an den Gegenständen oder an ihrer Lage vornehmen, und dafür, dass der Entsorgungsträger Gegenstände nicht abholt. Holt er Gegenstände nicht ab, teilt der Kunde uns dies mit. Haben wir die Nichtabholung nicht zu vertreten, sind ein Zurückräumen oder eine erneute Bereitstellung nicht im Festpreis enthalten und werden gesondert vereinbart.

§ 8 Gewährleistung und Festpreis-Garantie

(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

(2) Festpreis-Garantie: Der im angenommenen Angebot genannte Festpreis gilt für den dort beschriebenen Leistungsumfang. Eine Preisanpassung ist nur in den Fällen des § 3 Abs. 2 und nur mit Zustimmung des Kunden möglich.

(3) Die Garantie nach Absatz 2 gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten und schränkt diese nicht ein.

§ 9 Haftung

(1) Wir haften unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder auf Arglist beruhen.

(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf, ist unsere Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

(3) Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen.

(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit übernommen haben, sowie für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 10 Widerrufsrecht für Verbraucher

(1) Ist der Kunde Verbraucher und wurde der Vertrag im Fernabsatz (z. B. per Telefon, WhatsApp, E-Mail, Kleinanzeigen-Nachricht oder Website-Formular) oder außerhalb unserer Geschäftsräume (z. B. bei der Besichtigung beim Kunden) geschlossen, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Einzelheiten ergeben sich aus der nachstehenden Widerrufsbelehrung.

(2) Wünscht der Kunde, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Leistung beginnen, muss er dies ausdrücklich verlangen. Bei Verträgen, die außerhalb unserer Geschäftsräume geschlossen wurden, muss das Verlangen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. E-Mail, WhatsApp-Nachricht) erfolgen. Widerruft der Kunde danach, schuldet er Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen (§ 357a Abs. 2 BGB). Das Widerrufsrecht erlischt, wenn wir die Leistung vollständig erbracht haben und der Kunde vor Beginn zusätzlich bestätigt hat, dass er dies weiß (§ 356 Abs. 5 Nr. 2 BGB). Siehe dazu den Hinweis nach der Widerrufsbelehrung.

(3) Bei Umzügen, bei denen wir das Umzugsgut mit unserem Fahrzeug zu einem vereinbarten Termin befördern, besteht kein Widerrufsrecht (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB). Darauf weisen wir im Angebot gesondert hin.

§ 11 Datenschutz

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten enthält unsere Datenschutzerklärung, abrufbar unter simo-facility.de/datenschutz.html sowie als eigenständiges Dokument auf Anfrage.

§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bestätigen wir in Textform (z. B. E-Mail, WhatsApp). Individuelle Absprachen haben Vorrang vor diesen AGB, auch wenn sie mündlich getroffen wurden.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit ihnen dadurch nicht der Schutz zwingender Bestimmungen des Staates entzogen wird, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(3) Ein Gerichtsstand wird nur vereinbart, wenn beide Vertragsparteien Kaufleute sind; in diesem Fall ist Gerichtsstand Bonn. Im Übrigen, insbesondere gegenüber Verbrauchern, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Widerrufsbelehrung

Gilt für Verbraucher, wenn der Vertrag im Fernabsatz oder außerhalb unserer Geschäftsräume geschlossen wurde.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Simo Facility · Osama Zein · Klufterstraße 93 · 53175 Bonn, Telefon: +49 151 50080016, E-Mail: info@simo-facility.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Hinweis zum vorzeitigen Leistungsbeginn

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und Sie zuvor ausdrücklich verlangt haben, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen, und bestätigt haben, dass Sie wissen, dass Ihr Widerrufsrecht mit der vollständigen Erbringung erlischt (§ 356 Abs. 5 Nr. 2 BGB). Bei Verträgen, die außerhalb unserer Geschäftsräume geschlossen wurden, müssen Sie das Verlangen und die Bestätigung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. E-Mail, WhatsApp-Nachricht) übermitteln. Ohne dieses Verlangen beginnen wir erst nach Ablauf der Widerrufsfrist.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An: Simo Facility · Osama Zein · Klufterstraße 93 · 53175 Bonn, E-Mail: info@simo-facility.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

_____

Bestellt am (*) / erhalten am (*): _____

Name des/der Verbraucher(s): _____

Anschrift des/der Verbraucher(s): _____

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): _____

Datum: _____

(*) Unzutreffendes streichen.